

1. 업무개요

□□□□본부 ■■■■■■■■처 ○○○○○○○○○부(이하 “○○○○○○○○○
○부”라 함)는 불소계 온실가스의 배출량 증가에 따른 감축 정책 기반 마련을 목
적으로 국내 설치된 냉매사용기기에 QR코드¹⁾를 부착하는 용역(이하 “QR코드 부
착 용역”이라 함)을 △△△△△△△△△△△△△△(이하 “▲▲▲▲”라 함)를 통해 추
진하였다.

▲▲▲▲에서는 QR코드 부착 용역 수행을 위하여 조사관리자를 기간제근로
자로 채용(근로계약 체결)하여, QR코드 부착대상 냉매사용기기를 보유한 사업장
리스트 발굴·정리 및 조사원에게 이를 분배하고 조사원이 부착한 QR코드를 점
검하는 업무를 담당하게 하였다. 그리고, 실제 사업장을 방문하여 QR코드를 부
착하는 업무를 담당하는 조사원을 모집하여 도급계약을 체결하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

본 QR코드 부착 용역(0차)의 「과업내용서」 중 “냉매사용기기 QR코드 부착
및 정보관리”에 따르면, “불소계 온실가스 사용기기 QR코드 부착을 위한 조직 구
성 및 관리계획을 제시”하도록 되어있다.

이에 따라 ○○○○○○○○○부가 승인(0000. 00. 00.)한 「과업수행계획서」
에서 “근로계약하는 조사관리자는 조사원 방문 사업장 DB발굴·정리 및 조사원에

1) QR코드(Quick Response code): 흑백의 격자무늬 그림으로 여러 가지 정보를 나타내는 이차원 바코드

게 분배하는 업무 등을 담당한다”고 되어있고, “도급계약하는 조사원의 담당업무는 QR코드 부착 및 조사관리자에게 방문 부착실적등 진척상황 알림 등의 업무를 담당한다”고 되어있다. 특히, “냉매정보 관리대상(RIMS²⁾)기기³⁾ 부착을 위한 별도 조사원 조직(이하 “RIMS팀”라 함) 운영을 통해 0000년 00월말까지 완료 목표로 추진한다”고 되어있다.

또한, ▲▲▲▲와 조사원 간에 체결한 「도급계약서」 제0조(도급업무내용 및 업무량) 제0항에 따르면, “수급인(조사원)은 도급인(▲▲▲▲)이 지정하는 대상 시설·사업장을 반드시 업무절차에 따라 방문하여 QR코드(모바일)를 활용하여 냉매 사용기기 정보입력 관련 제반 업무를 계약기간 내에 실시한다”고 되어있다.

위와 같이 QR코드를 부착하여야 하는 사업장의 분배는 ▲▲▲▲(채용된 조사관리자)의 역할로 정하고 있고, 조사원들은 ▲▲▲▲(조사관리자)로부터 분배된 사업장을 방문하여 조사하는 역할을 수행하는 것으로 정해져 있다. 따라서 ○○○○○○○○부는 계약상대자인 ▲▲▲▲가 정해진 과업내용과 같이 물량을 분배하도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▲▲▲▲는 과업수행계획서에서 제시한 RIMS팀을 구성하기 위하여 QR코드 부착 용역(0차)에 참여한 경험이 있던 특정 조사원(○○○)에게 RIMS팀을 구성

2) RIMS(Refrigerant Information Management System): 냉매정보관리시스템

3) 「대기환경보전법」 제00조의0 및 같은 법 시행규칙 제000조의0에 따라, 건축물의 냉난방용, 식품의 냉동·냉장용, 그 밖의 산업용으로 냉매를 사용하는 기기로부터 배출되는 냉매를 줄이기 위하여 관리하고 있는 냉매사용기기를 의미함

할 것을 요청(0000년 00월)하였다. 그에 따라 특정 조사원(○○○)은 총 00명으로 구성된 RIMS팀을 구성(0000년 00월)하였다. ▲▲▲▲는 특정 조사원(○○○)에게 총 0,000개 사업장(냉매사용기기 00,000대)의 현황 자료를 제공하였고, 이를 RIMS의 소속 조사원끼리 자체적으로 분배하도록 하였다.

과업수행계획서에서 사업장의 분배 업무는 ▲▲▲▲에서 채용(근로계약)한 조사관리자가 담당하기로 정하여져 있음에도, ▲▲▲▲는 과업수행계획서에서 정한 바와 다르게 조사원에게 사업장 분배 권한을 부여하였다. 다만 ▲▲▲▲는 이러한 사실을 ○○○○○○○○○○부에 보고하지 않았으며, 그에 따라 용역을 감독하는 ○○○○○○○○○○부는 민원이 발생한 후 RIMS팀을 통한 자체 분배 방식을 인지하게 되었다.

▲▲▲▲에서 RIMS팀 자체 분배방식을 활용한 것은 0차 QR코드 부착 용역에서 성실하고 협조적으로 QR코드를 부착하였던 조사원들을 0차 용역에도 적극 활용하여 용역 수행 목표를 성공적으로 달성하고자 하는 의도로 확인되었다. 그러나 ▲▲▲▲의 이러한 행위로 인하여 불공정 및 특혜 제공 민원을 발생하게 되는 상황이 초래되었다.

조사원들은 각각 ▲▲▲▲와 같은 내용으로 도급계약을 체결하여 모든 조사원들은 동일한 수급인으로서 지위를 가지며 QR코드 부착실적에 따라 대가가 지급되는 방식을 적용받는 점을 고려해 볼 때, 특정 조사원들로 구성된 RIMS팀 자체 분배방식은 다른 조사원들에게 특혜로 인식될 가능성이 상당히 높다.

따라서 ○○○○○○○○○○부에서는 본 용역의 발주처로서 사업장 분배와

관련한 문제가 재발하지 않고, 0년간 000억원이 투입되는 정부(☆☆부) 역무대행 사업이 성공적·안정적으로 수행될 수 있도록 공정하고 합리적인 사업장 분배기준을 마련하여 운영할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

없음

5. 조치할 사항

□□□□본부장(■■■■■■■■처장)은 QR코드 부착물량에 대한 공정하고 합리적인 분배기준을 마련하여 차후 QR코드 부착 사업에 반영하시기 바랍니다. 【권고】